

BASES ADMINISTRATIVAS TRATO O CONTRATACION DIRECTA

Art. 97 "COMPRA ÁGIL-Adquisición igual o inferior a 100 UTM".

Denominadas: "Adquisición de Bomba de Infusión"

1.- GENERALIDADES:

Las presentes Bases, tienen como objetivo realizar adquisición de bomba de infusión, para ser utilizada en atención de usuarios de los establecimientos de APS.

Esta contratación se regirá por las presentes Bases, y por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento respectivos.

Código ONU	Cantidad	Presentación	DETALLE DE SERVICIOS
42222008	5	UNIDAD	BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA SOFT DE 100 ML 

2.- FINANCIAMIENTO:

Financiado por el presupuesto de Salud Municipal.

Monto total estimado disponible: \$ 350.000.-

3.- MANDANTE:

Departamento de Salud, Municipalidad de Coltauco

4.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los Bienes deberán ser entregados. De lunes a viernes desde las 8:00 a 17:00 horas y sábado desde las 8:00 a las 13:00 horas (Días Hábiles). Coordinados previamente con encargada de Bodega Departamento de Salud, al fono 72 2 350416 o al correo bodega.cesfam@coltauco.cl

5.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES PARA OFERTAR Y PARA CONTRATAR:

Para ofertar:

Los oferentes que deseen participar de este proceso, deben cumplir con el requisito de no haber sido condenado por prácticas antisindicales, o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores 2 años.

Además, tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no haber sido condenado por los delitos previstos en el Artículo 27 de la Ley N°19.913, en el Artículo 8° de la Ley N°18.314 y en los Artículos 250, 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

Tanto Personas Naturales y Jurídicas, deberá contar con iniciación de actividades ante SII, como así mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl y cumplan con las habilidades que exige el Reglamento de la Ley N°19.886 "Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios".

Para contratar:

Al momento de contratar deberá tener vigente su contrato en el Registro de Proveedores y presentar en soporte

El Oferente deberá ingresar, los siguientes documentos:

- a) Formulario N°1 Identificación del Proponente
- b) Formulario N°2 Oferta Económica
- c) Ficha Técnica de Producto Ofertado
- d) Patente Comercial vigente (**Requisito para adjudicar**) 1° semestre 2026

El proveedor deberá incluir en su oferta datos de contacto, tales como; correo electrónico, teléfono, en caso que sea necesario aclarar aspectos relativos a la oferta ingresada en www.mercadopublico.cl.

Para aclaración de ofertas, estas serán mediante correo electrónico y se tendrá un plazo de 24hrs. Para dar respuesta.

7.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se evaluará oferta más económica, exclusivamente quien oferte el listado completo. Por tratarse de una compra ágil, "Artículo 97 del Reglamento de Compras Públicas". En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma.

Se evaluará únicamente a proveedores que oferten listado completo.

8.- RESOLUCION DE EMPATES

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que indique menor tiempo de despacho, si aún persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese presentado su oferta primero en el portal www.mercadopublico.cl

9.- DE LA ADJUDICACIÓN:

Una vez aceptada la propuesta de adjudicación dirigida al Sr. Administrador Municipal, se procederá a dictar el SOCA, que será notificado a través del portal www.mercadopublico.cl, en un plazo no superior a las 24 horas. (Bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor).

10.- DE LA CONTRATACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

No se contempla suscripción del Contrato. Conforme al Artículo N°117 del Reglamento de Compras, **se formalizará a través de la orden de compra y las presentes Bases Administrativas y Técnicas, servirán para salvaguardar los intereses del Municipio.** Además, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Reglamento de Compras, que indica que "...bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."

11.- DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR:

Código ONU	Cantidad	Presentación	DETALLE DE SERVICIOS
42222008	5	UNIDAD	BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA SOFT DE 100 ML 

12.- DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA:

Una vez enviada al Proveedor adjudicado, este tendrá un plazo de 24 horas para revisar y aceptarla, en caso contrario, si sigue en estado "enviado al proveedor" se procederá a cancelar la Orden. Si una vez aceptada la Orden de Compra Electrónica, el Proveedor no cumple con lo establecido o pactado, la Municipalidad de Coltauco, podrá solicitar la cancelación y dejar sin efecto la contratación.

12.- DEL PAGO DE LOS SERVICIOS:

Enfermera CESFAM o quien le subrogue, emitirá informe favorable, tras la recepción de la factura, previa recepción conforme de los Servicios y este será ingresado a la Unidad de Finanzas, para proceder al pago correspondiente de los productos requeridos, en un plazo máximo de 30 días, desde la recepción de los antecedentes.

Los Pagos se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras Públicas, en su Artículo 133, que establece que; "Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, deberán efectuarse por éstas dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. **Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquélla.**

"En el evento de celebrar un contrato de factoring o cesión de crédito, el proveedor deberá notificar al Servicio dentro de 48 horas de su celebración. Asimismo, la contraparte técnica del contrato deberá adoptar las medidas pertinentes para que la simple recepción de una factura no implique la aceptación de su pago o recibo conforme, lo que corresponderá realizar al cursar conforme el respectivo estado de pago, todo ello, sin perjuicio de las demás exigencias establecidas en la ley N° 19.983. No será aceptada la factura y por ende no podrá cederse si existen obligaciones o multas pendientes. Además, el incumplimiento de la exigencia precitada configurará la causal de incumplimiento grave para los efectos del término del Contrato."

13.- DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA:

La supervisión técnica de los servicios será realizada por enfermera de CESFAM, o quien le subrogue, quien velará por el fiel cumplimiento de la Orden de compra.

14.- DE LAS MULTAS:

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- a) Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Municipalidad de Coltauco está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Municipalidad de Coltauco, está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

- c) Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Municipalidad está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, la Municipalidad de Coltauco podrá poner término anticipado a la contratación.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del Municipio.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición:

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El Municipio tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Municipalidad de Coltauco, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

15.- VIGENCIA DE LA OFERTA:

La oferta que presente el Oferente, deberá tener una vigencia no menor a 30 días.

Nicolle Serrano Serrano

Rut: 15.784.910-7



Enfermera

ENFERMERA CPU CESFAM
DEPARTAMENTO DE SALUD



FORMULARIO N° 1

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE

OFERENTE

R.U.T

DOMICILIO

FONO

FAX

E-MAIL

Coltauco, _____ de _____ del 2026

NOTA:

Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl

Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl en el mismo formato, puede ser con el mismo tipo de archivo o escaneado, en anexos administrativos, según Bas

FORMULARIO N°2**OFERTA ECONOMICA**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Subtotal	
			19% IVA	
			Total	

PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Indicar Días enteros y no se aceptara entrega inmediata

<Firma>

<Nombre>



DECLARACION JURADA DE REQUISITOS PARA OFERTAR (Identificación del declarante)

Yo, _____, RUT N° _____ con domicilio en _____ en representación de _____ RUT N° _____ del mismo domicilio, para la compra agil _____ declaro bajo juramento que:

- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
- Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
- No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
- No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
- No integro la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
- Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
- Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
- Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

Declaro que toda la información ingresada en este formulario es veraz, completa y se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurar o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".